



차명주식 컨설팅

CEO 파트너즈

차명주식(명의신탁주식)

“

“차명주식(명의신탁주식)”이란...

자기의 이름을 타인에게 대여하여,
그 타인이 자기의 이름으로 취득하는 주식을 뜻합니다.

차명주주란, 차명주식의 명의자를 의미합니다.

”



명의 신탁자
(명의차용인, 실질주주)

주식의 명의신탁



명의 수탁자
(명의대여자, 형식주주, 차명주주)

명의신탁주식 환원 (명의신탁해지)

주식의 명의신탁해지란 명의수탁자로 명의로 되어 있는 주식을 명의신탁자인 실제소유자 명의로 환원하는 것을 말함. 명의신탁임을 인정받아 명의신탁을 해지하는 경우에는 애초 명의신탁된 재산의 소유권이 실제소유자 앞으로 환원되는 것이므로 해당 환원 행위에 대해 증여세를 과세하지 않음



신탁자 (실제주주)
실제 소유자

명의신탁 해지(환원)



수탁자 (차명주주)
명의상 소유자

But, 객관적 입증이 어려움!

명의신탁시점에 증여로 보아 증여세 과세 (명의신탁 증여의제)

명의신탁환원시점에는 증여로 보지 않음

비상장기업의 차명주식 발생원인

🗨️ 과거 주식 차명이 이루어지게 된 배경

01

상법 제 288조 발기인 요건 때문: 3인 이상 → 1인 이상 개정 (2001. 7)
2001. 7. 23. 까지 발기인 3인 이상 / 1996. 10. 이전에는 7인 이상 요건

02

과점주주 간주취득세 납세의무 회피

03

과점주주 2차 납세의무 회피

04

‘주주를 여럿 두면 좋을 것’이란 막연한 기대감(50% 미만)

차명주식 문제점

명의신탁주식의 문제점은 차명주주의 변심이나 차명주주의 사망시 상속인들이 소유권을 주장할 리스크 이외에도 차명주주의 채무관계로 명의신탁주식까지 압류당할 수 있는 상황에 처할 수 있다는 것입니다.



차명주식 (명의신탁주식)
무엇이 문제인가요?

- ✓ 소유권 분쟁
- ✓ 차명주주의 채무문제로 명의신탁 주식 압류
- ✓ 자본거래 위험성 또는 제약 (배당, 증자시)
- ✓ 기업승계 시 장애요소

차명주식 해결 방안

명의신탁환원(해지)

01

『명의신탁실제소유자확인제도』를 통한 명의신탁계약해지

02

법원의 판결로 명의신탁계약 해지

현재시가로 찾아 오는 방법

03

증여 및 양도

04

자기주식취득 및 법인증여

명의신탁주식 실제소유자 확인제도



제도 도입 취지 _ 2014년 6월 23일부터 시행

- **과거 상법상 발기인 규정 (2001년 7월 23일 이전 발기인 3명 필요) 등으로 인해** 법인 설립시 부득이하게 주식을 다른 사람 명의로 등재하는 명의신탁 사례 다수
- 장기간 경과되어 이를 입증하기 어렵거나 세금부담 등을 염려하여 실제 소유자 명의로 환원하지 못하고 있는 기업에 대하여 **일정한 요건 갖추면 세무조사 등 종전의 복잡하고 까다로운 확인절차 없이** 신청서류와 국세청 보유자료 등을 활용하여 간소한 절차로 실제소유자를 확인
- **납세자의 입증부담 덜어주고 원활한 기업승계 가능하도록 함**



확인신청 대상자 요건

- ① **2001. 7. 23. 이전 설립 법인**, 실명전환일 현재 조세특례제한법 시행령 제 2조에서 정하는 중소기업일 것
- ② 실제소유자와 명의수탁자 모두 **법인설립 당시 발기인**으로서 법인설립 당시 명의신탁한 주식을 환원

명의신탁주식 실제소유자 확인제도



실제 소유자 확인 신청 _ **입증이 명확한 사람만 !!!**

- 신청서 접수 - 실제 소유자 주소지 관할 재산세과

- 필요서류

1. 명의신탁주식 실제소유자 확인신청서 (별지 제 24호 서식)

2. 중소기업 등 기준검토표 (법인세법시행규칙 별지 제 51호 서식)

3. 주식발행법인이 발급한 '주식 명의개서 확인서' - **실제소유자로 실명전환(명의개서) 후 확인서 발행**

4. 명의수탁자 및 주식을 명의신탁한 사유, 경위 등에 관한 확인 서 또는 진술서

금융증빙, 신탁약정서, 법인설립 당시의 정관 및 주주명부 등 명의신탁임을 실질적으로 입증할 수 있는 서류

→ 명의신탁주식 실제소유자 확인신청 처리결과를 통지 받으면, 명의신탁시점의 주식가액으로 증여세 신고 진행



실제 소유자로 불인정 통지 받은 경우

명의개서가 실제소유자의 실명전환이 아닌 것으로 확인된 경우 상속세 및 증여세 사무처리 규정에서 정하는 절차에 따라 해당 명의개서의 거래 목적과 실질 등 사실관계를 확인하여 **양도소득세 또는 증여세 등의 과세여부(실명전환시점)를 검토**하여 처리 (국세청 보도자료 2014. 6. 18)

법원의 판결로 명의신탁계약 해지



법원의 판결로 명의신탁 인정받고 명의신탁계약 해지

입증
필요

명의신탁계약을 해지하고 실질 소유자로 환원하는 절차 진행
객관적인 사실 관계 입증 필요 !!



명의신탁 해지에 따른 주식환원임을 입증할 때 필요한 자료

- ① 명의신탁약정서
- ② 배당금 수령내역 (배당재원의 실지 귀속, 실소유자가 수령)
- ③ 주금납입사실 (금융)증명
- ④ 증자대금의 출처
- ⑤ 명의신탁해지 약정서
- ⑥ 명의신탁 해지에 대한 법원 판결문 (결석재판 No, 차명주주의 진술서 필요!)

특수관계 여부에 따른 저가양수도 거래 가능 범위

* 가정: 대표이사 지분 30% 이상

양도인 (차명주주, 명의수탁자)	양수인 (실소유자, 명의신탁자)	상증세법	소득세법	저가양수도 할인 금액
직계존·비속 형제	대표이사	특수관계	특수관계	5% 미만
임직원	대표이사	특수관계	비특수관계	30% 미만 (단, 최대 3억원 미만)
퇴사한 임원 (3년 이내)	대표이사	특수관계	비특수관계	30% 미만 (단, 최대 3억원 미만)
퇴사한 직원 (지분 30% 미만)	대표이사	비특수관계	비특수관계	3억 미만
친구 (지분 30% 미만)	대표이사	비특수관계	비특수관계	3억 미만
친구 (지분 30% 이상)	대표이사	특수관계	비특수관계	30% 미만 (단, 최대 3억원 미만)

※ 차명주주로부터 주식을 양수받은 사람이 대표이사의 가족일 경우에도 동일한 특수관계가 적용

[참고] 고·저가 양수도 거래에 대한 과세



상증세법상 & 소득세법상 특수관계 여부에 따라 저가양수도 가능 금액이 달라짐

[상증세법] _ 고가양도, 저가양수에 따른 증여

과세요건		증여이익
특수관계자	(시가 - 대가) $\geq$ 3억 or (시가 - 대가) $\geq$ 시가의 30%	(시가 - 대가) - Min [3억, 시가 X 30%]
비특수관계자	(시가 - 대가) $\geq$ 시가의 30%	(시가 - 대가) - 3억

[소득세법] _ 부당행위계산부인

요건	부당행위계산 부인 (양도가액을 시가로 계산)
특수관계자간 거래	(시가 - 대가) $\geq$ 3억 or (시가 - 대가) $\geq$ 시가의 5%